弁護士法人かなざわ広坂法律事務所
〒920-0962 石川県金沢市広坂一丁目9番21号 広坂KTビル3階
TEL 076-232-4418 FAX 076-232-4419

法律相談カード（初回）

受付番号	HS-2607-031 相談日 令和8年7月14日 14時00分〜15時10分
担当	弁護士 犀川 遼（同席 弁護士 高辻 真由、記録 事務局 堀 千景）
ふりがな	みやこし ゆかり
氏名	宮腰 ゆかり 昭和63年2月17日生（38歳） 女性
住所	〒920-1155 石川県金沢市田上本町カ45番地1 グランメール田上205号室
連絡先	携帯 080-6213-4795 メール yukari.m0217@docomo.ne.jp（自宅への郵送は不可）
本人確認	運転免許証 510647281350（有効期限 令和10年3月17日）
職業	無職（令和8年6月30日まで北陸フードテック株式会社 経理課、社員番号 HF-03217）
相談の種別	労働（普通解雇の効力、未払残業代）
紹介元	金沢弁護士会 法律相談センター
持参資料	雇用契約書、賃金規程の写し、給与明細（12か月分）、解雇通知書、離職票（雇用保険被保険者番号 1708-462915-3）、勤務時間のメモ

利益相反の確認

照会した氏名・名称	相談者との関係	照会結果
北陸フードテック株式会社（法人番号 3220001018462）	相手方（元勤務先）	該当なし
代表取締役 浅野 修平	相手方の代表者	該当なし
総務部長 辰巳 和弘	解雇を通知した上司	該当なし
経理課長 千田 恭子	相談者の直属の上司	該当なし
株式会社のとフーズ	相手方の親会社	顧問先ではない
社会保険労務士法人みずき労務	相手方の顧問社労士	該当なし
寺井 紗矢	元同僚（証人候補）	該当なし
宮腰 大輔	相談者の夫	該当なし

以上のとおり、利益相反に当たる受任事件・顧問関係はないことを確認した（確認 高辻、7月14日 15時20分）。

相談メモ

宮腰さんは平成31年4月に入社し、経理課で月次決算と支払業務を担当していた。令和8年4月に着任した辰巳部長から、決算の遅れを理由に会議の席で繰り返し叱責され、6月1日付の解雇通知書（解雇日 6月30日）を手渡された。解雇予告手当の支払はない。通知書の理由欄には「能力不足」「協調性の欠如」とだけ書かれており、改善の指導や配置転換の打診はなかったという。

残業について、締め日の前後は毎日21時ごろまで残っていたが、タイムカードは18時に打刻するよう千田課長から指示されていた。本人のメモでは、令和7年7月から令和8年6月までの時間外労働は月平均で約28時間。給与明細には「みなし残業手当（月20時間分）」の手当があるが、超えた分は支払われていない。同じ指示を受けていた寺井さんは在職中で、協力を頼めるかどうかは本人が様子を見て判断する。

家族と生活 夫の大輔さん（会社員）と二人暮らし。自宅は犀川の近くで、通勤には浅野川沿いを走るバスを使っていた。実家は白山市にあり、母の安宅 節子さん（〒924-0865 石川県白山市倉光七丁目118番地、076-275-3086）に当面の生活費の援助を頼んでいる。ハローワーク金沢には7月3日に求職の申込みをした。

相手方について 浅野社長は創業者の長男で、のとフーズの取締役も兼ねる。本店は〒921-8815 石川県野々市市本町三丁目12番8号、金沢駅前の営業所は〒920-0025 石川県金沢市駅西本町二丁目5番17号、代表電話は076-248-5531。顧問のみずき労務の担当は越野 匡社労士とのこと。

説明した見通し（犀川） ①能力不足を理由とする解雇は、指導の経過や改善の機会が示されない限り、解雇権濫用として無効とされる可能性がある。②未払の残業代は過去3年分まで請求でき（消滅時効）、付加金の請求も検討する。③まず内容証明郵便で地位の確認と賃金の支払を求め、交渉で解決しなければ金沢地方裁判所に労働審判を申し立てる。

受任の条件（予定）

着手金 22万円（税込） 報酬金 経済的利益の16.5%（税込） 実費預り金 3万円
預り金の振込先 北國銀行（0146） 香林坊支店（104） 普通 6024718
口座名義 ﾍﾞﾝｺﾞｼﾎｳｼﾞﾝｶﾅｻﾞﾜﾋﾛｻｶﾎｳﾘﾂｼﾞﾑｼｮ
次回 7月22日 10時00分 持参するもの：勤務時間のメモの原本、辰巳部長とのやり取りの画面

相談者
宮腰 ゆかり

弁護士法人かなざわ広坂法律事務所
弁護士 犀川 遼（登録番号 第41736号）
弁護士 高辻
真由（登録番号 第52418号）
saikawa@hirosaka-law.jp